

Tesis central

La inteligencia artificial, entendida ontológicamente como una forma de agencia autónoma desligada de la inteligencia cognitiva o comprensión semántica (el "divorcio" entre agencia e inteligencia), reontologiza la realidad humana ("onlife") y exige un marco ético e interdisciplinario de responsabilidad distribuida y gobernanza adaptativa —tanto global como regional— para proteger los derechos humanos, mitigar sesgos algorítmicos y asegurar el florecimiento social 1-7.

Puntos clave de apoyo

- **El desacoplamiento entre agencia e inteligencia:** La IA moderna no imita la inteligencia cognitiva o biológica, sino que separa de forma radical la capacidad de ejecutar tareas y resolver problemas complejos con éxito (agencia) de la necesidad de ser consciente o inteligente para hacerlo 2, 3, 7, 8.
- **La ingeniería de la "envoltura" (*enveloping*):** El rendimiento de la IA se basa en la adaptación y simplificación del entorno analógico del mundo real a través de los datos masivos, convirtiendo entornos difíciles (enemigos de la IA) en entornos complejos estructurados donde los algoritmos pueden operar con éxito 9-11.
- **El marco de los cinco principios éticos:** Para orientar el desarrollo de sistemas de IA, se propone la adaptación de los cuatro principios clásicos de la bioética —**beneficencia** (promover el bien común), **no maleficencia** (evitar daños), **autonomía** (meta-autonomía o el derecho humano a decidir delegar o no el control) y **justicia** (equidad)— junto con el pilar tecnológico de la **explicabilidad**, que entrelaza la inteligibilidad epistémica con la rendición de cuentas (*accountability*) 12-15.
- **Ciclo de la responsabilidad distribuida:** La ética de la IA se concibe como un proceso continuo estructurado en tres niveles del ciclo de desarrollo: **Diseño** (definición de datos y funciones objetivo), **Implementación** (interacción en el mundo real y procesos de envoltura) e **Impacto** (consecuencias socioambientales a largo plazo), lo que exige la participación de múltiples partes interesadas 16-18.
- **La carga valorativa y la opacidad algorítmica:** Los algoritmos no son neutros, sino que incorporan los valores implícitos, parámetros operacionales e intereses de sus desarrolladores 19, 20. Esto genera sesgos técnicos u emergentes que amplifican desigualdades históricas, un problema agravado por la "caja negra" u opacidad de los modelos de aprendizaje automático 20-22.
- **Soberanía digital y gobernanza en América Latina:** Existe la necesidad estratégica de mitigar la dependencia tecnológica del Norte Global desarrollando modelos locales de lenguaje y conjuntos de datos soberanos (como Latam-GPT) para preservar la diversidad cultural y lingüística de la región 23-26.

Contradicciones o debates

- **¿"Tostadora" o amenaza existencial? La necesidad de una ética vanguardista:** Se debate la profundidad de la propuesta reguladora. Mientras que se argumenta que la IA carece de inteligencia semántica real y equivale a "una tostadora" 27, críticos como López señalan que esta visión minimiza la necesidad de una ética radicalmente vanguardista 28. De ser un mero instrumento de resultados, la

atribución de responsabilidades no diferiría de la que se aplica tradicionalmente a posteriori ante artículos peligrosos, haciendo peligrar la justificación de marcos reguladores específicos e induciendo a una hiperregulación normativa 29, 30.

- **El concepto de "envoltura" frente a androides autónomos:** Existe una discrepancia sobre las rutas de evolución tecnológica. Mientras se afirma que no se construyen vehículos autónomos colocando androides en el asiento del conductor 10, 31, se debate que el avance paralelo en modelos robóticos con motricidad y autonomía física avanzada (como los de Tesla o Boston Dynamics) demuestra que la "envoltura" del entorno no es la única vía del progreso en IA 31.
- **Tensión ética entre Privacidad y Preservación de la Vida:** En el análisis de asistentes de voz que graban constantemente en el hogar, surge un debate ético sobre si un estricto principio de privacidad debe ser violado de forma automatizada al detectar frases asociadas a violencia doméstica para solicitar auxilio policial, priorizando la integridad humana sobre la confidencialidad de los datos 32.
- **Eficiencia estadística frente a Equidad/Justicia social:** En escenarios de selección automatizada de personal o asignación de recursos médicos, se constata una fricción constante entre optimizar la eficiencia corporativa (basada en el aprendizaje de patrones históricos) y garantizar el trato justo o igualitario para minorías o poblaciones rurales desfavorecidas 22, 33.
- **Beneficencia clínica frente a Explicabilidad:** En la práctica de la salud, se plantea el dilema de diseño de implementar una IA diagnóstica altamente precisa (99%) pero inexplicable ("caja negra"), frente a un modelo completamente explicable pero de menor precisión técnica (85%) 34.

Lagunas de información

- **La definición indeterminada de "inteligencia humana":** Críticos del marco de Floridi señalan que su planteamiento sobre el "divorcio" semántico entre agencia e inteligencia elude deliberadamente definir de forma rigurosa qué es o en qué consiste la inteligencia humana y cuál es exactamente el "ingrediente" cognitivo que queda fuera del modelo de la máquina 35, 36.
- **La atribución definitiva de responsabilidad en sistemas complejos:** Las fuentes exponen casos de daños materiales o delictivos (como fallos en exoesqueletos robotizados "HERCULES" o campañas fraudulentas de *phishing* automatizadas con algoritmos comerciales) 37, 38, pero no resuelven la laguna legal y ética sobre quién asume la responsabilidad objetiva final en un ecosistema interconectado (el diseñador del código, el proveedor de la base de datos, el operador final o el usuario profesional) 37, 39.
- **Límites de uso de los datos personales y neurodatos:** Las fuentes admiten que la línea divisoria entre lo público y lo privado es difusa 40. Queda sin responder de forma precisa qué fines específicos justifican legalmente el uso de datos clínicos y, fundamentalmente, quién y bajo qué parámetros puede recolectar y explotar los emergentes datos cerebrales (neurodatos) generados en la interacción tecnológica 41.
- **Viabilidad económica de la soberanía digital regional:** Se resalta el ideal ético de la soberanía digital de América Latina frente a las grandes corporaciones 25, 26, pero los textos no detallan cómo los países con asimetrías socioeconómicas o democracias en consolidación financiarán y sostendrán la infraestructura técnica

crítica (como servidores públicos y centros de datos) frente al control masivo transnacional de la tecnología 42-44.

 ¿Te gustaría que creemos un mapa mental que organice de forma visual estas tensiones y dilemas éticos (como privacidad vs. seguridad, o eficiencia vs. justicia) para profundizar en las decisiones que enfrentan los equipos de diseño de IA?